

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Filomena Albano	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 40625/2021 R.G.T.

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Roiter, come da procura in atti;

ricorrente

E

CP_1, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Paniccia, come da procura in atti;

resistente

Con l'intervento del P.M.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 2.7.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, che la coppia aveva adottato i figli *Per_1* (nato l'8.1.1999) e *Persona_2* (nato il 5.4.2000), e di avere ottenuto la sentenza di separazione il 20.8.2020 (in atti e passata in giudicato), chiedeva lo scioglimento del matrimonio.

Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 700,00 mensili (veniva richiesto successivamente un assegno pari ad euro 800,00 mensili e, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte si riportava alla prima difesa, dunque chiedendo una somma di euro 700,00 mensili).

In sede presidenziale, all'udienza del 13.12.2017, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 700,00 mensili.

Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.

Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.

Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.

La domanda che residua è quella inerente l'assegno divorzile.

La Suprema Corte ha anche recentemente affermato che *“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddittuali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale*

dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).

Risulta incontestatamente che la moglie nel corso della vita matrimoniale si sia dedicata alla famiglia (cfr. sentenza di separazione:

Risulta incontestato che sin dall'inizio del rapporto coniugale il menage familiare si sia fondato pressocchè in via esclusiva sui proventi del marito, essendosi la moglie dedicata alla cura ed educazione dei figli, sia pure, per motivi logistici e di scarsa emancipazione, in una funzione ancillare rispetto al marito, di “addetta alla casa”, come efficacemente evidenziato dal Presidente f.f. in sede di provvedimenti provvisori, perpetuandosi tale clichè anche nel corso del giudizio, risolvendosi in una perdurante coabitazione che non soltanto ha mantenuto inalterati i precedenti meccanismi (marito produttore di reddito e moglie dedita alla casa e ai figli), ma che, per quanto di interesse, ha impedito una corretta ridefinizione dei ruoli alla luce dell'evento separativo, impedendo, inoltre, la possibilità di un'effettiva emancipazione della moglie e rivelandosi disfunzionale ad un pieno recupero del ruolo genitoriale materno.

Le allegazioni della parte resistente in merito alla mancata attivazione della

Cigdem quanto alla ricerca di un'occupazione non hanno avuto conferma dall'istruttoria espletata, dovendo il Collego al riguardo rilevare come l'età della resistente (59 anni), l'insussistenza di precedenti e qualificate esperienze lavorative e la concomitante situazione del mercato di lavoro, soprattutto quanto all'occupazione femminile, faccia presumere l'oggettiva difficoltà nel reperimento di occupazione.

Quanto, poi, all'attualità dei redditi delle parti, emerge dalle dichiarazioni dei redditi, dagli estratti conto (da evidenziare che quelli depositati dalla CP_1 , relativi ad un conto su una banca turca, non sono tradotti), dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti, quanto segue:

il Dei Giudici è pensionato, con un reddito complessivo pari ad euro 43.178,00 annui, è proprietario dell'immobile dove vive ed è titolare di investimenti dai quali percepisce cedole (da rilevare che non sono stati compiutamente indicati e documentati);

la CP_1 è pensionata, con un reddito pari ad euro 230,00 mensili (come anche dedotto nella memoria conclusionale di replica) che percepisce dalla Turchia, suo paese di origine, dove si è trasferita, vivendo in un immobile in locazione per il quale paga la somma di euro 185,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti).

Ebbene, per entrambi i coniugi deve essere rilevato che non è stata data compiuta trasparenza alle rispettive posizioni economiche complessive; tuttavia, l'onere della prova incombeva alla Onlem, e la stessa: ometteva di depositare gli estratti conto tradotti del conto estero; non giustificava, documentandoli, i versamenti dall'estero sul conto italiano (nella memoria conclusionale si limitava a dedurre che si trattava di rimborsi spese di asseriti coinquilini).

Ciò premesso, si ritiene di rigettare la domanda di assegno divorzile chiesto, con revoca, a decorrere dalla presente sentenza, della somma già statuita in suo favore.

Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza circa la domanda di assegno divorzile, le spese di lite sostenute dal Dei Giudici sono poste per la metà a carico della CP_1 , liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:

- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 3.3.1997;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 00079, parte II, serie C06);
- revoca l'assegno già posto a carico del Dei Giudici per la CP_1 con decorrenza dalla presente sentenza;
- condanna la CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Dei Giudici nella misura della metà, liquidate in euro 1.523,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.

Così deciso in Roma, 5.6.2025

IL GIUDICE REL.

Dott.ssa Francesca Cosentino

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marta Ienzi